

ソフトウェア利用契約書

クラウドリーフ株式会社(以下「甲」という)と、株式会社あおぞら製作所(以下「乙」という)とは、甲が提供するクラウド型販売管理サービス「SalesLeaf」の利用について、以下のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(定義)

本契約において使用する用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。

- (1) 「本サービス」とは、甲がインターネットを通じて提供するクラウド型販売管理サービス「SalesLeaf」をいう。
- (2) 「利用者」とは、乙が本サービスの利用を認めた乙の役員および従業員をいう。
- (3) 「アカウント」とは、利用者が本サービスにアクセスするために甲が発行するIDおよびパスワードをいう。
- (4) 「乙データ」とは、乙または利用者が本サービスに入力、アップロードまたは保存した一切のデータをいう。
- (5) 「基本プラン」とは、別紙1「プラン・料金表」に定める本サービスの提供内容をいう。

第2条(利用許諾)

1. 甲は乙に対し、本契約の有効期間中、本契約の条件に従い、日本国内において本サービスを利用する非独占的な権利を許諾する。
2. 乙が利用できるアカウント数は50とする。アカウント数の追加は、別紙1に定める追加料金を支払うことにより行うことができる。
3. 本契約に基づく利用権は、本サービスの利用に必要な範囲に限定され、本サービスを構成するソフトウェアの著作権その他の知的財産権が乙に移転するものではない。

第3条(アカウントの管理)

1. 乙は、アカウントを善良な管理者の注意をもって管理し、第三者に貸与、譲渡または開示してはならない。
2. アカウントの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は乙が負うものとし、甲は、当該アカウントによる本サービスの利用を乙による利用とみなすことができる。
3. 乙は、アカウントの漏洩または不正使用のおそれを認めたときは、直ちに甲に通知し、甲の指示に従うものとする。

第4条(契約期間)

本契約の有効期間は、2026年7月1日から2027年6月30日までの1年間とする。ただし、期間満了の2か月前までにいずれの当事者からも書面による解約の申し出がないときは、本契約は同一条件でさらに1年間自動更新されるものとし、以後も同様とする。

第5条(利用料金)

1. 本サービスの利用料金は、基本プランにつき年額金1,200,000円(消費税等別途120,000円、税込合計1,320,000円)とする。
2. 利用料金の内訳およびオプション料金は、別紙1「プラン・料金表」に定めるとおりとする。
3. 契約期間の途中で本契約が終了した場合であっても、甲は受領済みの利用料金を返還しない。ただし、甲の責めに帰すべき事由により本契約が解除された場合はこの限りでない。

第6条(支払方法)

1. 乙は、甲の発行する請求書に基づき、契約開始日の前日までに利用料金の全額を一括して、甲の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。
2. 更新後の利用料金についても、各更新期間の開始日の前日までに前項と同様の方法により支払う。
3. 乙が支払を遅延したときは、支払期日の翌日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を甲に支払う。

第7条(サービスレベル)

1. 甲は、本サービスの月間稼働率99.5%以上を目標として本サービスを運用する。サービスレベルの詳細は、別紙2「サービスレベル合意書(SLA)」に定めるとおりとする。
2. 月間稼働率が別紙2に定める基準を下回った場合、乙は、別紙2に定める基準に従い、利用料金の減額(サービスクレジット)を請求することができる。
3. 前項のサービスクレジットは、甲の債務不履行責任に関する乙の唯一かつ排他的な救済手段とする。

第8条(保守およびサポート)

1. 甲は、乙に対し、平日9:00~17:30(土日祝日および甲の指定する休業日を除く)の間、電子メールおよび専用ポータルにより本サービスの操作に関する問い合わせを受け付ける。
2. 甲は、本サービスの品質向上のため、乙に事前に通知のうえ、計画メンテナンスを実施することができる。計画メンテナンスによる停止時間は、月間稼働率の算定から除外する。
3. 甲は、緊急を要する場合には、事前の通知なく本サービスの全部または一部を停止することができる。この場合、甲は事後速やかに乙に通知する。

第9条(乙データの取扱い)

1. 乙データの権利は乙に帰属する。甲は、本サービスの提供、保守および改善に必要な範囲でのみ乙データを使用することができる。
2. 甲は、乙データを1日1回バックアップし、直近7世代分を保管する。
3. 甲は、本契約終了後30日間、乙が乙データをダウンロードできる措置を講じ、当該期間の経過後、乙データを復元不能な方法により消去する。
4. 甲は、乙データを統計的に処理し、特定の企業または個人を識別できない形式に加工したうえで、本サービスの改善のために利用することができる。

第10条(禁止事項)

乙は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める行為をしてはならない。

- (1) 本サービスを構成するソフトウェアの複製、翻案、改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル
- (2) 本サービスの全部または一部の第三者への再許諾、貸与または利用させる行為
- (3) 甲または第三者の知的財産権、プライバシーその他の権利を侵害する行為

- (4) 本サービスのサーバーまたはネットワークに過度の負荷をかけ、その運営を妨害する行為
- (5) 不正アクセス行為、またはこれを試みる行為
- (6) 法令または公序良俗に違反する行為

第11条(サービス内容の変更および終了)

1. 甲は、乙への事前の通知をもって、本サービスの内容を変更することができる。ただし、本サービスの本質的な機能を損なう変更を行う場合は、3か月前までに乙に通知する。
2. 甲は、6か月前までに乙に通知することにより、本サービスの提供を終了することができる。この場合、甲は、提供終了日以降の期間に対応する受領済み利用料金を日割計算により乙に返還する。

第12条(免責)

1. 甲は、本サービスが乙の特定の目的に適合すること、期待する機能・正確性・有用性を有すること、および不具合が生じないことを保証しない。
2. 甲は、乙による本サービスの利用に関連して乙と第三者との間に生じた紛争について、一切の責任を負わない。
3. 通信回線、乙の利用環境その他甲の責めに帰さない事由による本サービスの利用不能について、甲は責任を負わない。

第13条(秘密保持)

1. 甲および乙は、本契約に関連して相手方から開示を受けた技術上、営業上その他業務上の一切の情報(以下「秘密情報」という)を、善良な管理者の注意をもって管理し、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に開示または漏洩してはならない。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に含まれないものとする。
 - (1) 開示を受けた時点で既に公知であった情報
 - (2) 開示を受けた後、自己の責めによらず公知となった情報
 - (3) 開示を受けた時点で既に自己が正当に保有していた情報
 - (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報

(5) 相手方の秘密情報によらず独自に開発した情報

3. 甲および乙は、秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、他の目的に使用してはならない。
4. 甲および乙は、法令または裁判所、監督官庁の命令により秘密情報の開示を要求された場合には、速やかに相手方に通知したうえで、必要最小限の範囲で開示することができる。
5. 甲および乙は、本契約が終了したとき、または相手方の請求があったときは、秘密情報を記録した媒体を相手方の指示に従い返還または廃棄しなければならない。
6. 本条の義務は、本契約終了後5年間存続する。

第14条(個人情報の保護)

1. 甲および乙は、本契約の履行に関連して相手方から取り扱いを委託された個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定めるものをいう)について、同法その他関係法令およびガイドラインを遵守し、漏洩、滅失または毀損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2. 甲および乙は、個人情報を本契約の目的の範囲を超えて取り扱ってはならず、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に提供してはならない。
3. 甲および乙は、個人情報の漏洩等の事故が発生し、または発生するおそれがあることを知ったときは、直ちに相手方に報告し、その指示に従い必要な措置を講じなければならない。

第15条(反社会的勢力の排除)

1. 甲および乙は、相手方に対し、自己ならびに自己の役員および経営に実質的に関与する者が、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。
 - (1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という)
 - (2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
 - (3) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

2. 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布その他これらに準ずる行為を行わないことを確約する。
3. 甲または乙は、相手方が前二項に違反した場合には、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除した当事者は、相手方に生じた損害を賠償する責任を負わない。

第16条(権利義務の譲渡禁止)

甲および乙は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位または本契約に基づく権利もしくは義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならない。

第17条(損害賠償)

1. 甲または乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えたときは、相手方に対し、その直接かつ現実に生じた通常の損害を賠償する責任を負う。
2. 前項の損害賠償の累計総額は、債務不履行、不法行為その他請求原因のいかんにかかわらず、乙が甲に支払った直近12か月分の利用料金の総額を上限とする。ただし、損害が故意または重大な過失により生じた場合はこの限りでない。
3. いかなる場合であっても、逸失利益、間接損害、特別損害および付随的損害については、その予見可能性の有無にかかわらず、賠償の対象に含まれないものとする。

第18条(不可抗力)

天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、輸送機関・通信回線の事故、感染症の流行その他当事者の責めに帰することができない事由による本契約の全部または一部の履行遅滞もしくは履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わない。ただし、金銭債務の履行についてはこの限りでない。

第19条(契約の解除)

1. 甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。

- (1) 支払停止もしくは支払不能となり、または手形もしくは小切手が不渡りとなったとき
 - (2) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行または競売の申立てを受けたとき
 - (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立てがあったとき
 - (4) 公租公課の滞納処分を受けたとき
 - (5) 解散、事業の全部または重要な一部の譲渡の決議をしたとき
 - (6) その他資産または信用状態に重大な変化が生じ、本契約の履行が困難と認められる相当の理由があるとき
2. 甲または乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内に是正されないときは、本契約の全部または一部を解除することができる。
3. 前二項の解除は、解除した当事者の相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。

第20条(期限の利益の喪失)

甲または乙が前条第1項各号のいずれかに該当したときは、当該当事者は、相手方に対する一切の金銭債務について当然に期限の利益を失い、直ちにその全額を相手方に支払わなければならない。

第21条(従業員等の引抜き禁止)

甲および乙は、本契約の有効期間中および本契約終了後1年間、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約に関連する業務に従事した相手方の役員または従業員に対し、直接または間接を問わず、雇用の勧誘、引抜きその他これらに類する行為をしてはならない。

第22条(輸出関連法令の遵守)

甲および乙は、本契約に関連して相手方から提供された技術情報、ソフトウェアその他の情報を輸出(非居住者への提供を含む)する場合には、外国為替及び外国貿易法その他日本の輸出関連法令、ならびに適用のある外国の輸出関連法令を遵守し、必要な政府認可を自己の責任と費用負担において取得するものとする。

第23条(契約締結の方式)

1. 本契約は、書面への記名押印に代えて、甲乙が合意した電子契約サービスを利用した電磁的記録および電子署名の方法により締結することができる。
2. 前項の方法により本契約を締結した場合、当該電磁的記録をもって本契約の原本とみなし、本契約書中の「書面」には電磁的記録を、「記名押印」には電子署名を、それぞれ含むものと読み替える。

第24条(通知)

1. 本契約に基づく相手方に対する通知は、書面の交付、郵送または電子メールの送信により行うものとする。
2. 甲および乙は、商号、代表者、所在地、連絡先その他本契約に関する重要な事項に変更があったときは、遅滞なく相手方に通知しなければならない。

第25条(存続条項)

本契約の終了後といえども、秘密保持、個人情報保護、損害賠償、権利義務の譲渡禁止、準拠法および合意管轄に関する条項ならびにその性質上存続すべき条項は、なお有効に存続するものとする。

第26条(完全合意)

本契約は、本契約の目的事項に関する甲乙間の完全な合意を構成するものであり、本契約締結以前に甲乙間でなされた書面または口頭による一切の合意、表明および了解に優先する。本契約の変更は、甲乙双方が記名押印した書面によらなければ効力を生じない。

第27条(準拠法および合意管轄)

1. 本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
2. 本契約に関して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第28条(誠実協議)

本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議のうえ、これを解決するものとする。

本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

2026年6月12日

甲：東京都港区芝浦一丁目2番3号

クラウドリーフ株式会社

代表取締役 若葉 亮

若葉

乙：東京都台東区上野三丁目8番2号

株式会社あおぞら製作所

代表取締役 青田 宗一

青田

※ 本書面は契約書アブストラクターの動作確認用に作成した架空のサンプルです。実在の企業・人物・契約とは一切関係ありません。